

1500465-03.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Perguntado, o réu confessou que praticava o tráfico de drogas.

Interrogado em juízo, o réu JOÃO VITOR DE SOUZA confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que possui 20 anos, trabalha com seu avô, como ajudante de pedreiro. Afirmou que no dia dos fatos havia saído de sua casa com 2 porções de cocaína, 5 balinhas de maconha e 18 pinos de cocaína, disse que iria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracetuba1cr@tjst.jus.br

1500465-03.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500465-03.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

JOÃO VITOR DE SOUZA , qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 23 de março de 2022, por volta de 10 horas, na Rua Clibas de Almeida Prado, altura do nº 3.779, no Bairro Parque Industrial, nesta cidade, e comarca, sem autorização e em desacordo com determinação legal, trazia consigo, para comercialização ilícita:

a) 0,54 g de benzoilmetilecgonina (cocaína), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia de fls. 15 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 74/76. A droga, distribuída em duas porções, estava acondicionada em material plástico;

b) 4,83 g de "Cannabis sativa-L" (maconha), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia de fls. 16 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 68/70. A droga, distribuída em cinco porções, estava acondicionada em plástico filme.

c) 4,16 g de benzoilmetilecgonina (cocaína), droga capaz de produzir dependência,

conforme laudo de constatação prévia de fls. 17 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 71/73. A droga, distribuída em dezoito porções, estava acondicionada em microtubos plásticos.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante.

Na audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória (fls.37/38).

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls.115/116).

A denúncia foi recebida.

Realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que foi ouvida uma testemunha e o réu foi interrogado (fls.144/146).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa também apresentou alegações finais orais e postulou a fixação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão. Pediu a fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Verifica-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 15/17), exame químico-toxicológico (fls.68/76), bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também ficou demonstrada pelo depoimento da testemunha e pelo interrogatório do réu, que confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA MARQUES DA SILVA, ouvido sob crivo do contraditório, confirmou que atuou na diligência do dia 23 de março de 2022, na rua Clibas de Almeida Prado. Relatou que estava em patrulhamento pela Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães e, na margem da rodovia, visualizou o indivíduo em uma bicicleta com um volume na linha da cintura. Ao perceber a presença da viatura, o indivíduo empreendeu fuga. Houve acompanhamento e o rapaz, durante a tentativa de fuga, retirou da cintura um objeto, uma caixa similar a uma caixa de bala, e jogou o objeto em cima de um barracão. O réu foi detido. Indagado, ele confessou que tinha jogado drogas. Então, subiram no barracão e localizaram a embalagem com as drogas. Perguntado, o réu confessou que praticava o tráfico de drogas.

Interrogado em juízo, o réu JOÃO VITOR DE SOUZA confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que possui 20 anos, trabalha com seu avô, como ajudante de pedreiro. Afirmou que no dia dos fatos havia saído de sua casa com 2 porções de cocaína, 5 balinhas de maconha e 18 pinos de cocaína, disse que iria usar duas porções de droga e o restante iria vender no Bairro Atlântico. Confessa a prática do crime de tráfico de drogas e manifesta arrependimento.

Dessa forma, considerando as provas produzidas nos autos, sobretudo o depoimento do policial militar, bem como a confissão do réu, impõe-se a procedência da ação penal.

Dosagem da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em razão da primariedade do réu, fixo pena-base no mínimo legal de cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Na segunda fase, observo que não há circunstância agravante. Incidem duas atenuantes (confissão e menoridade relativa), porém, a pena já está no mínimo legal e não é possível ficar aquém do mínimo legal nesta fase de dosimetria.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois presentes os requisitos legais, sobretudo a primariedade. Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), totalizando a pena em um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa. O regime inicial será o aberto, sopesando o montante da pena, a quantidade de droga e a primariedade do réu (art. 33, § 3º, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar JOÃO VITOR DE SOUZA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 (um) ano e (08) oito meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso mínimo, por infração ao artigo 33, 'caput', na forma do § 4º, do mesmo artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que se trata de crime de tráfico de drogas, envolvendo quantidade expressiva de substâncias entorpecentes.

O réu poderá apelar em liberdade, pois já está em liberdade provisória.

Custas na forma da lei, observando-se a gratuidade.

P. R. I. C.

Araçatuba, 20 de outubro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA